

0005641-12.2009.8.26.0597
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Angel Tomas Castroviejo
Comarca: Sertãozinho
Foro: Foro de Sertãozinho
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/01/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

JACQUELINE FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou pedido de Reabilitação Criminal nos termos dos artigos 93 e seguintes do Código Penal e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sertãozinho
Foro de Sertãozinho
1ª Vara Criminal
Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho - SP - cep 14160-260
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0005641-12.2009.8.26.0597 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0005641-12.2009.8.26.0597
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Nome da Parte Passiva Principal << Informação indisponível >>

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

JACQUELINE FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou pedido de Reabilitação Criminal nos termos dos artigos 93 e seguintes do Código Penal e 743 do Código de Processo Penal, salientando que a pena imposta nos autos do processo nº 0005641-12.2009.8.26.0597 – 1ª Vara Criminal de Marília extinguiu-se há mais de seis (06) anos, estando apto ao convívio harmonioso na sociedade. Daí o pedido de reabilitação, com o sigilo de seu processo anterior.

O pedido inicial veio instruído com documentos (fls. 07/13 do apenso) e, posteriormente, foram juntados os documentos de fls. 372/379.

Com o atendimento dos requerimentos de fls. 2/06 do apenso, o representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão do benefício (fls. 381).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido deve ser deferido.

A requerente foi processada e condenada como incurso nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 03 anos de reclusão, em regime fechado, e, ao final, teve a sua pena extinta pelo integral cumprimento, em 29/01/2015.

Também é certo que já decorreram mais de seis anos do cumprimento da pena, sem reiteração.

O art. 93 do Código Penal, por sua vez, assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o processo e sua condenação.

Assim, estando cumpridos os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve-se conceder a reabilitação com a ressalva prevista no art. 748 do Código de Processo Penal ("salvo quando requisitadas por juiz criminal").

Neste sentido, aliás, a jurisprudência do STJ:

ANTECEDENTE CRIMINAL - Inquéritos arquivados - Reabilitação, absolvição e reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva - Exclusão de dados dos terminais do instituto de identificação, manutenção de tais dados nos arquivos de registro do Poder Judiciário para requisição fundamentada de Juiz Criminal - Precedentes do STJ - CPP, artigo 748 - Lei 7.210/84 (LEP), artigo 202. "O STJ tem entendido que, por analogia ao que dispõe o artigo 748 do CPP, que assegura ao reabilitado o sigilo das condenações criminais anteriores na sua folha de antecedentes, devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados e a processos em que tenha ocorrido a reabilitação do condenado, a absolvição do acusado por sentença penal transitada em julgado, ou tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, de modo a preservar a intimidade do mesmo. Tais dados entretanto, não deverão ser excluídos dos arquivos do Poder Judiciário, tendo em vista que, nos termos do artigo 748 do CPP, pode o Juiz Criminal requisitá-los, de forma fundamentada, a qualquer tempo, mantendo-se entretanto o sigilo quanto às demais pessoas." (STJ - Rec. em MS nº 19.501 - 5ª T. - SP - Rel. Min. Félix Fischer - J. 07.06.2005 - DJ 01.07.2005).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JACQUELINE FERREIRA e a declaro reabilitada, ficando determinado o sigilo do processo nº 0005641-12.2009.8.26.0597, não se devendo fazer menção na folha de antecedentes criminais nem em certidões extraídas dos sistemas informatizados e dos livros do juízo, salvo quando a certidão for requisitada por juiz criminal (CPP, art. 748). Comunique-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt e demais repartições congêneres, sobre a reabilitação (CPP, art. 747).

Recorro ex-offício para o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (CPP, art. 746).

P.R.I.C.

Sertãozinho, 13 de janeiro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA